

tionem episcopi sui⁶¹* sacros ordines acceperunt⁶², eisdem⁶³ ordinibus priuatis esse, atque ita, sicuti⁶⁴ depositi sunt, uolumus permanere.

Gratian. Hinc colligitur autem⁶⁵ clericorum infamiam per Romanum Pontificem aboleri posse, contra illud⁶⁶ Gelasii: „Quamquam animas per penitentiam saluare possimus, infamiam tamen aboleri non possumus.“ et⁶⁷ illud Stephani, cum⁶⁸ causas enumerasset, ex quibus infamia inrogatur: „Hos omnes,“ inquit, „sub nota perpetuae infamiae ad penitentiam suscipimus.“ Vel non sunt infames lege canonum omnes quos leges seculi infames⁶⁹ pronunciant, cum Paulus diaconus, qui non inpetrata abolicione ab accusatione destitit⁷⁰g, hac auctoritate dignitatem sui officii recuperauit, quem senatusconsultum Turpilianum infamem pronunciat. Quod etiam de ea fateri cogimur, quae intra tempus luctus nubit, cum matrimonia hodie regantur iure poli, non iure fori, et iure poli mortuo uiro mulier soluta est a lege uiri: nubat cui uult. §. 1. Sed idem Stephanus contra⁷¹h scribit, dicens: „Infames dicimus quoscumque leges seculi infames pronunciant.“ Sed illud Gelasii et Stephani⁷²: „Quamquam animas,“ etc. et: „Sub nota perpetuae infamiae,“ etc. de illis intelligitur, quibus per civilem iudicem infamia inrogatur, quorum sicut examinationem et castigationem, ita et⁷³ in integrum restitutio non nisi ad civilem iudicem spectat. De ea uero, quae intra tempus luctus nubit, non est contrarium ei, quod Stephanus ait: „Infames⁷⁴ dicimus,“ etc. Cum enim leges seculi precipue in matrimoniis⁷⁵ sacros canones sequi non dedignentur, non uidentur pronunciare infamem, quae apostolica et canonica auctoritate non illicite nubit.

IV. Pars. §. 2. Notandum quoque est, quod aliud est, cum aliquem penituerit criminaliter accusasse et inscriptionem fecisse, si ab innocente fuerit absolutus: aliud, si pecuniam a nocente acceperit, ut a probatione eius, quod obiecerat desistat.

Unde in Libro Capitulum, [c. 175. legitur]⁷⁶:

C. VIII. De eo, quem penitet criminaliter accusasse.

Si quem penituerit criminaliter accusasse⁷⁷, et inscriptionem fecisse de eo, quod probare non potuerit⁷⁸, si ei⁷⁹ cum accusato innocente conuenerit, inuicem⁸⁰ se absoluant. Si uero iudex eum, qui accusatus est, criminis esse cognouerit, et inter reum et accusatorem⁸¹ per obreptionem⁸²* conuenerit⁸³ de colludio, penam excipiat⁸⁴a legibus constitutam⁸⁵.

V. Pars. Gratian. Notandum quoque est, quod, sicut in⁸⁶b Digest. l. XLVIII. legitur, tit. de abolit. criminum [l. i.]: „Accusatorum temeritas tribus modis detegitur⁸⁸c. Aut enim calumpniantur, aut preuaricantur, aut tergiversantur. Calumpniari est falsa crimina intendere; preuaricari uera crimina abscondere; tergiversari in uniuersum ab accusatione desistere. §. 1. Sed⁹⁰d** non utique qui non probat quod intendit protinus calumpniari uidetur. Nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscens committitur, qui, reo absoluto, de accusatoris incipit con-

silio querere, qua mente ductus ad accusationem processit⁹¹e, et si quidem iustum eius errorem reperiit⁹², absoluit eum: si uero in euidenti calumpnia eum deprehenderit⁹³f, legitimam penam ei inrogat. Quorum alterutrum ipsis⁹⁴ uerbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronunciauerit⁹⁵: „Non probasti,“ pepercit ei: sin autem pronunciauerit⁹⁶: „Calumpniatus es,“ condempnauit eum. Et quamuis nichil de pena subiecerit, tamen legis potestas aduersus eum exercebitur. Nam facti⁹⁷g quidem questio in arbitrio est⁹⁸ iudicantis: penae uero persecutio non eius uoluntati mandatur, sed legis auctoritati reseruatur. Si autem interloquendo⁹⁹h dixerit: Titius temere accusasse uidetur, non calumpniatorem pronunciauit. Temeritas enim facilitatis ueniam continet, et inconsultus calor calumpniae uicio caret, et ob hoc nullam penam huic irrogari oportet. Supra⁹⁹h lib. XLVII. tit. de preuaricatorib. [l. i.]¹⁰⁰: §. 2. „Preuaricator est quasi uariator qui diuersam partem adiuuat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a uaria concertatione¹⁰¹i tractum ait. Nam qui preuaricatur ex utraque parte consistit¹⁰²k, quinimo ex altera. Is autem preuaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusauerit. Ceterum aduocatus non proprie preuaricator dicitur. Quil ergo¹⁰³l de eo fiet¹⁰⁴? Siue priuato iudicio, siue publico preuaricatus sit¹⁰⁵m, hoc est prodiderit causam, hic extra ordinem solet puniri. §. 3. Sciendum¹⁰⁶n, quod hodie his¹⁰⁷o, qui preuaricati sunt, pena iniungitur extraordinaria.“ Et infra: §. 4. „Accusator¹⁰⁸ de preuaricatione conuictus, postea ex lege non accuset¹⁰⁹p.“ Et infra¹¹⁰q: §. 5. „In omnibus causis (preterquam in sanguine) qui delatorem corruptum ex Senatusconsulto¹¹¹r pro uicto habetur.“ Et infra lib. XLVIII. tit. de abolicionibus criminum¹¹²: §. 6. „Preuaricatorem eum¹¹³ esse ostendimus, qui colludit cum reo¹¹⁴s, eo quod proprias quidem probationes dissimulat, falsas uero¹¹⁵t accusationes¹¹⁶u admitteret. §. 7. Si quis autem ab accusatione citra abolicionem destiterit, puniatur. Abolitio priuatim a presidibus postulari ac inpetrari solet; item pro tribunali, non de plano, nec preses hanc cognitionem alteri demandare potest. Si plura crimina eidem intulit¹¹⁷v, singulorum debet abolicionem petere, alioquin¹¹⁸w, prout quid omiserit¹¹⁹x, eius nomine senatusconsulti penam patietur.“ Et infra¹²⁰y titulo eodem: „Destitisse eum accepimus¹²¹z, qui totum¹²²aa animum agendi deposuit, non qui distulit¹²³ accusacionem, sed qui permissu inperatoris ab accusatione destitit, in-punitus est.“ §. 8. Abolitio autem¹²⁴bb penam remittit, infamiam non tollit. Unde Inppp. Valens¹²⁵, Valentinianus, et Gracianus IX. lib. C. eod. titulo de generali abolicione dixisse leguntur¹²⁶: „Indulgentia, patres conscripti, quos liberat¹²⁷ notat, nec infamiam criminis tollit, sed penae gratiam facit.“ Si¹²⁸cc autem: restituo te in integrum, princeps dixerit, infamiam tollit. Unde in eodem lib. tit. de sententiam passis et restitutis, cuidam deportato in insulam inperator Antoninus¹²⁹ dixisse legitur: „Restituo te in integrum prouinciae tuae,“ et adiecit: „Ut autem scias, quid sit in integrum restituere, honoribus¹³⁰cc et ordini tuo, et omnibus ceteris.“

EDITIO ROMANA.

Causa II. Quest. III. c. 7. c) eisdem sacris d) autem: deest e) contra f) qui quum g) destiterat h) econtra i) matrimonio — c. 8. a) accipiat b) in: deest c) detegit., et tribus poenis subiicitur d) §. 1. Calumniatoribus poena legitime⁸⁹ irrogatur**. Sed e) processerit f) deprehendit g) Nam (ut Papinianus respondit) facti h) Ulpian. i) certatione k) constituit l) igitur m) est n) Sciendum est o) iis p) accusat q) Et infra: deest r) ex Senatuscons.: deest s) reo, et translatis munere accusandi defungitur t) uero rei u) excusationes v) intulerit w) alioqui x) admisit y) infra: deest z) accipimus aa) in totum bb) enim cc) restituo te honoribus

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VII. * Episcopi sui: Haec uerba in eo epistolae loco non sunt, sed ex iis, quae antecedunt, innuitur, eum, a quo Euphemius et Thomas ideo ordinati fuerunt, ut ipsius accusatione desisterent, fuisse proprium illorum episcopum.

C. VIII. * Per obreptionem: Apud Iuonem legitur: factum per corruptionem consensum, de colludio poenam excipiat legibus constitutam. Sed in interpretatione legis 1., quae est in Cod. Theodos., hoc modo: per cor-

ruptionem de absolute reatus conuenerit, is, qui reus probatur, remoto colludio poenam excipiat legibus constitutam.

** Calumniatoribus poena legitime irrogatur: Haec uerba, licet in collatis Gratiani manuscriptis exemplaribus non habeantur, tamen, quia sunt etiam in Pandoctis, non sunt expuncta.

*** Si autem interloquendo: Hactenus retulerat Gratianus uerba iuriconsulti. Hinc autem usque ad uers. Oportet, refert tantummodo sententiam.

Causa II. Quest. III. can. 7. 61) ep. sui: deest: orig. Ans. 62) suscepunt: ABCD 63) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 64) ut: Ans. 65) Codd. coll. o. 66) imo Calixti ep. II. Pseudois. c. 16. ap. Hinschius p. 140. Ivo Decr. IX. 23. 67) Codd. coll. o. 68) ib. 69) inf.: deest: EH 70) Codd. coll. o. pr. CD (destiterit) 71) Codd. coll. o. pr. B, ubi deest 72) c. 17. c. VI. qu. 1. 73) et: deest: EGH 74) infamem: AB 75) Codd. coll. o. pr. D || can. 8. 76) Codd. coll. o. pr. AF: in CLXXV. Capitulo: A — Imo est interpretatio ad c. 1. Cod. Theod. lib. 9. tit. 37. (in Lege Rom. Visigoth. Cod. Theod. IX. 27. interpret. ad c. 1. ed. Haenel.) — Ivo Decr. XVI. 251. Coll. tr. P. III. 29. (30), 175. 77) accusare: orig. Ed. Haenel; si quis poen. acc.: Coll. tr. P. 78) poterit: ABCF 79) ei: deest: Edd. coll. o. pr. Bas. 80) inuicem.. colludio: deest: B; inuicem.. conuenerit: deest: A, et manu posterioris saeculi in margin. addit. est. 81) add.: uel actorem: EGH 82) correctionem: Coll. tr. P. 83) conven.: deest: ib. 84) Codd. coll. o. Edd. Arg. Bas. Coll. tr. P. 85) leg. constit.: deest: AB; add.: turpis pactio lex: F; turpis pactio lex: H; turpis pactio: G 86) Codd. coll. o. 87) l. i. segg. de sc. Turpilianum et de abol. crim. (48, 16.) — in F totum dictum Grat. deest, et manu posterioris aetatis in marg. scriptum est. 88) Codd. et Edd. coll. o. 89) lego Remmia: orig. 90) Codd. et Edd. coll. o. 91) CD orig. 92) reperiit: orig. 93) ABCEGH orig. 94) et ipsis: EGH 95) pronunciauit: EH 96) add.: ei: EGH 97) Codd. et Edd. coll. o. 98) est: deest: AB 99) Codd. coll. o. 100) l. i. segg. Dig. (47, 15.) 101) Codd. et Edd. coll. o. pr. Lugd. II. III. 102) Codd. et Edd. coll. o. — Corr. 103) Codd. coll. o. orig. 104) Bat: EH 105) Codd. coll. o. orig. 106) ABCD orig. 107) Codd. coll. o. is: orig. 108) l. 5. cit. 109) ABCD 110) Codd. coll. o. — l. 7. ib. 111) Codd. et Edd. coll. o. orig.: add.: Turpilianum CDEH Edd. coll. o. pr. D. Ed. Bas. 112) l. 1. §. 6. Dig. (48, 16.) 113) eum: deest: EGH 114) Codd. et Edd. coll. o. 115) Codd. coll. o. 116) Codd. coll. o. pr. D; Ed. Bas. 117) Codd. coll. o. orig. 118) ib. 119) AB Edd. coll. o. pr. Lugd. II. III. Codd. orig. — Corr.; commiserit: C; obmisit: EGH 120) Codd. coll. o. — l. 15. ib. 121) accipimus: Codd. coll. o. pr. ib. accipimus: orig. 122) Codd. coll. o. Ed. Bas. 123) distulerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 124) Codd. coll. o. 125) Valentinianus: ABCD; Valerianus: EGH 126) c. 3. tit. 43. 127) add.: a poena: Edd. coll. o. pr. Bas. 128) Si.. tollit: neque exstant in constit. cit. neque in l. 5. Cod. Theod. de indulg. crim. (9, 38.) 129) Antonius: EGH — c. 1. tit. 51. 130) BDH orig.; restituo honor.: CEG